АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020
http://novgorod.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О ПРИНЯТИИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ, ПОДГОТОВКЕ ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ И НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Великий Новгород Дело № А44-3823/2026

05 августа 2026 года

Арбитражный суд Новгородской области в лице судьи Нестеровой И.В.,
рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Блекхаб Геймс» (ИНН 7841098558, ОГРН 1227800054668, адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Кронверкское, пр-кт Большой П.С., д. 53, к. 3, литера а)
к индивидуальному предпринимателю Зуеву Максиму Михайловичу (ИНН 532121914284, ОГРНИП 324530000031751)
о запрете реализации игры

у с т а н о в и л :

общество с ограниченной ответственностью «Блекхаб Геймс» (далее- истец) обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Зуеву Максиму Михайловичу (далее – ответчик) с исковыми требованиями:

1) запрете использования авторского права:
- объект изобразительного искусства «Регистрация, Выбор пола»,
- объект изобразительного искусства «Интерьер места выбора персонажа»,
- объект изобразительного искусства «Карта»,
- объект изобразительного искусства, скин «Масленников»,
- объект изобразительного искусства, скин «INSTASAMKA»,
- объект изобразительного искусства, скин «Муханов Кирилл»,
- объект изобразительного искусства, скин «Фирменная одежда»,
- программу для ЭВМ «BLACK RUSSIA»;

2) запрете реализации игры «BLESS RUSSIA», посредством размещения на https://blessrussia.online/

3) установлении даты и места рождения ИП Зуева М.М.

Определением суда от 07.07.2026 заявление оставлено без движения в связи с нарушением требований, установленных ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В установленный судом срок определение исполнено.

При разрешении вопроса о принятии заявления к производству арбитражного суда установлено, что оно подано с соблюдением требований, предъявляемых к его форме и содержанию статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 127,131, 133 - 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Исковое заявление ООО «Блекхаб Геймс» (ИНН 7841098558, ОГРН 1227800054668) принять, провести подготовку дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании с соблюдением правил и требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

2. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда **на 15 сентября 2026 года в 10 час. 30 мин.** по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 73, зал № 319, тел. (8162) 94-51-35 (справочная служба), (8162) 94-50-42 (помощник судьи), (8162) 94-50-46 (секретарь судебных заседаний), факс (8162) 94-50-88.

Информацию о движении дела можно получить с помощью сервиса «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) или на сайте Арбитражного суда Новгородской области (http://novgorod.arbitr.ru ссылка «Картотека дел»).

В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

3. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда на **15 сентября 2026 года в 10 час. 35 мин.** по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 73, зал № 319.

Арбитражный суд разъясняет, что, если лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

4. Лица, участвующие в деле, вправе подать в арбитражный суд документы в электронном виде посредством заполнения форм с использованием автоматизированной системы подачи электронных документов через сервис «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru).

5. В процессе подготовки дела к судебному разбирательству арбитражный суд обязывает:

- ответчика в срок **до 09 сентября 2026 года** направить или представить в арбитражный суд и заявителю отзыв на заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в заявлении, и с приложением документов, которые подтверждают доводы и (или) возражения относительно заявления, а также направление копии отзыва и прилагаемых к нему документов истцу.

Отзыв на заявление должен быть представлен непосредственно или направлен в арбитражный суд и лицам участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Такой отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело, в сети "Интернет". Документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде.

В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.

Ответчику разъясняется, что в случае если в установленный судом срок он не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд обращает внимание сторон на то, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

6. Арбитражный суд предлагает:

сторонам принять меры к мирному урегулированию спора.

7. Исходя из частей 3, 4, 5 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле до начала судебного разбирательства или в пределах срока, установленного судом.

В случае, если доказательства представлены с нарушением порядка представления доказательств, в том числе с нарушением срока представления доказательств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

8. Арбитражный суд разъясняет, что дело подлежит разбирательству судьёй единолично. Однако, каждая из сторон на основании статей 19, 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления вправе заявить ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.

Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должно содержать обоснование особой сложности дела и (или) необходимости использования специальных знаний и может быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства, в том числе при каждом новом рассмотрении дела.

В случае, если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей удовлетворено, кандидатуры арбитражных заседателей определяются из списка арбитражных заседателей, утвержденного в установленном федеральным законом порядке, с учетом их специализации, путем случайной выборки с использованием автоматизированной информационной системы или иным способом, применяемым в арбитражном суде для формирования состава суда.

9. Сторонам разъясняется право передать спор на разрешение третейского суда, заключить мировое соглашение или применить другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.

При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета 70 процентов уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда), мировое соглашение исполняется в порядке, установленном статьёй 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

10. В целях внесудебного урегулирования спора стороны могут обратиться к судебным примирителям в соответствии с Регламентом проведения судебного примирения, утвержденным Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 года № 41. Список судебных примирителей размещен на официальном сайте Арбитражного суда Новгородской области.

11. Обязать стороны обеспечить явку в предварительное судебное заседание и судебное разбирательство уполномоченных представителей.

Полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей подтверждаются документом, удостоверяющим личность, выпиской из решения общего собрания участников (учредителей) об избрании (назначении) руководителя, доверенностью и иными документами, предусмотренными статьями 61, 62 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

12. В соответствии со статьями 177, 186 АПК РФ судебный акт в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству указанных лиц копии определения, решения, вынесенных в виде отдельных судебных актов, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья И.В. Нестерова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 05.06.2025 13:57:36
Кому выдана Нестерова Ирина Валерьевна